

**В РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
КОМИТЕТА
ПО ПРАВАМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

ОТ

гражданина Республики Казахстан
Банченко Дениса Юрьевича

ХОДОТАЙСТВО

Настоящим обращаем ваше внимание на недавнее появление в СМИ сведений о японском проекте BWTC Metaverse Store, который занимается коммерческим сбором нейросигналов (мозговых волн) от добровольцев (100 секунд сканирования за вознаграждение ¥1000) и последующей генерацией цифрового изображения — с последующей продажей этих изображений, как уникальных визуальных объектов. Ссылка на публикацию в СМИ:

<https://www.scmp.com/news/people-culture/article/3316533/japanese-firm-pays-us7-scan-and-capture-peoples-brainwaves-turn-them-art>

Подробно описано в публикациях медиа, включая South China Morning Post новость от 07 июля 2025 года время 09:00 утра местного времени издания и Snob, разумеется юридически Мы подали заявку ранее. Мы считаем, что данный проект подпадает под категорию «бизких или пересекающихся технологий», поскольку также основан на сборе нейросигналов и генерации результата (изображения, состояния, представления).

Поскольку наша заявка №380648 от 18.06.2025 время 00:35 штрих код 3575061 рег.номер 2025/0592.1 на стадии формальной экспертизы основаная на более ранней первичной заявке как приоритетной №327274 от 17.11.2024 наименование изобретения - Система анализа и передачи состояний через произведения искусства на основе нейрофизиологических и биометрических коррелятов восприятия “Овсянниковой-Банченко”, расширяя нашу концепцию технологически интегрированного и осознанного искусства будущего направлена на запатентование подобных методов — мы просим включить в её описание следующие элементы, которые усилят охват и отчетливо выделят новизну нашего изобретения:

- Методика сбора и метаданных состояния пользователя, включая взаимосвязь между нейрограммой и эмоциональным/семантическим состоянием;
- Преобразование сигналов в мультимодальный контент — не только визуальный, но и аудио - и текстовый и другие возможные варианты в том числе ещё не открытые не реализованные, описывающие или передающие состояния;

- Алгоритмы анализа и адаптации, позволяющие персонализировать контент согласно уникальной динамике мозга субъекта;
- Система хранения и защиты данных, включая защиту персональных данных и управление правами на цифровые произведения;

Просим рассмотреть возможность внесения уточняющих патентных **claims** и текста описания, для усиления правовой охраны и сохранения приоритетности при возможном развитии технологий BWTC и их последующей патентной защите. Так как планируем и предполагаем реализовывать первично и развивать технологию в первую очередь на территории Казахстана и уже потом портировать как Казахстанскую технологию на весь остальной мир. С целью усиления авторитета Казахстана, как высокотехнологичного государства на международной арене, просим усилить и защитить нашу заявку.

Прилагаем ознакомится с публикацией в СМИ упомянутой выше и готовы представить дополнительные материалы по ходу экспертизы.

Так же уточняем, что по данной системе, наши собственные публикации в СМИ вышли значительно ранее чем указанная выше публикация, а именно:

- Published in Russian Gallery – XXI Century, Issue 6/2024 | Журнал «Русская галерея — XXI век», выпуск 6/2024 - <https://panor.ru/articles/probuzhdenie-iskusstva-tvorchestvo-cherez-osoznannye-sny-i-novye-tehnologii/108111.html#>
- ASRP.art: пробуждение искусства или как сон становится душой холста опубликовано 18 декабря 2024 г. - <https://asrp.media/ru/interviews/asrp-art-probuzhdenie-iskusstva>

Так же просим в название добавить конце "ASRP.art", таким образом итоговое название будет выглядеть как:

- Өнер туындылары арқылы күй жағдайларын талдау және беру жүйесі "Овсянникова–Банченко" ASRP.art қабылдаудың нейрофизиологиялық және биометриялық корреляттері негізінде
- Система анализа и передачи состояний через произведения искусства на основе нейрофизиологических и биометрических коррелятов восприятия "Овсянниковой-Банченко" ASRP.art
- System for the Analysis and Transmission of States through Works of Art Based on Neurophysiological and Biometric Correlates of Perception "Ovseannicova–Banchenko" ASRP.art

**С уважением,
Денис Юрьевич Банченко**